Ordinacions i reglaments

Ordinació de data 31-1-2025 que regula la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer.

Exposició de motius

D'acord amb el que disposen els articles 6.2 i 33 de la Constitució d'Andorra, els poders públics han de crear les condicions perquè la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives, i han de promoure les condicions necessàries per garantir el dret de tothom a gaudir d'un habitatge digne.

Atesa la situació actual del mercat immobiliari al Principat d'Andorra, tot i ésser la matèria d'habitatge competència del Govern d'Andorra, i vista la dificultat d'una gran part de la població per trobar un habitatge a un import assequible, és voluntat del Comú d'Encamp promoure accions perquè els propietaris de pisos els posin al mercat del lloguer i que se'n puguin beneficiar els residents a la nostra parròquia per accedir a un habitatge digne.

En la sessió ordinària de Consell de Comú de data 30 de gener de 2025, s'aprova la següent:

Ordinació que regula la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. *Objecte*

L'objecte d'aquesta ordinació és definir la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per afavorir l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer, creant una borsa d'habitatge intergeneracional i un programa de propietaris que mantinguin una renda d'acord amb els preus de lloguer assequibles estipulats pel Govern d'Andorra per al parc públic d'habitatge, així com establint els requisits i regulant el procediment per concedir-los, amb càrrec al pressupost del Comú d'Encamp.

Article 2. *Prestacions per a l'ajut a l'habitatge i accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer*

1. Prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge de lloguer:

a) L'ajut a l'habitatge de lloguer és aquella prestació econòmica concebuda com un complement dels sistemes de protecció social. La seva finalitat és promoure l'autonomia i la inserció de persones i famílies, i cobrir-ne les necessitats amb l'oferiment d'una prestació definida en la present ordinació, i tenint en compte els principis generals establerts a la normativa aplicable en aquesta matèria.

b) La prestació econòmica consisteix a assumir les despeses de les tres primeres mensualitats de l'arrendament a l'entrada d'un nou habitatge de lloguer mitjançant el pagament a l'arrendador en nom de l'arrendatari. Mitjançant l'adopció d'aquesta mesura es pretén ajudar a la persona o al nucli de convivència per a que pugui emancipar-se o canviar la seva residència a un nou habitatge, sempre i quan, aquest habitatge sigui principal, permanent i habitual.

2. Creació d'una borsa d'habitatge intergeneracional:

Dipòsit legal: AND.2-2015

a) Es crea una borsa d'habitatge intergeneracional a la parròquia d'Encamp per tal de promoure l'accés a l'habitatge.

b) El departament encarregat dels serveis socials recull les peticions de les persones majors de 60 anys que volen oferir un espai a compartir del seu habitatge de propietat a persones legalment emancipades, majors d'edat, o famílies monoparentals o que han contret matrimoni canònic o civil o formen una unió estable de parella. Així mateix, també recull les peticions de les persones legalment emancipades, majors d'edat, o famílies monoparentals o que han contret matrimoni canònic o civil o formen una unió estable de parella, que es vulguin acollir a aquesta borsa.

c) Les persones que formalitzin la convivència en aquesta modalitat d'habitatge, obtindran una compensació d'un import de 100 € per a cadascuna de les parts, durant les dotze primeres mensualitats, que rebran mensualment mitjançant una transferència bancària, sempre que es mantingui la convivència i que el preu establert per a l'espai compartit no superi un 33% del salari medià interprofessional.

d) Les persones que es volen acollir a la borsa d'habitatge intergeneracional no poden tenir cap lligam familiar entre elles.

e) L'ajut es fa efectiu una vegada s'ha verificat que s'ha efectuat el canvi en el cens de població del Comú d'Encamp.

f) Es pot participar en aquesta borsa d'habitatge intergeneracional cada tres anys. Els sol·licitants d'aquesta prestació que no respectin el termini anterior han d'acreditar una causa justificada.

3. Creació d'un programa per als propietaris d'habitatge de lloguer a preu regulat:

El Comú d'Encamp garanteix el cobrament de les mensualitats impagades, d'acord amb les condicions següents:

a) Poden ser beneficiaris d'aquest ajut els propietaris que mantinguin i hagin mantingut durant tota la vigència del contracte d'arrendament que es tracti, una renda d'acord amb els preus de lloguer estipulats pel Govern d'Andorra, establert en la normativa que sigui vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

b) La prestació del Comú d'Encamp consisteix a satisfer a l'arrendador les mensualitats impagades per l'arrendatari sempre que l'arrendador hagi iniciat accions judicials contra l'arrendatari en un termini no superior a tres mesos d'ença del primer impagament i que l'arrendatari ocupi il·legítimament la unitat immobiliària.

c) El propietari ha d'aportar el comprovant de l'inici del procediment legal. En particular, cal acompanyar la demanda jurisdiccional presentada juntament amb el segell de la Batllia que acrediti la data de la seva presentació.

d) La prestació del Comú cessa immediatament amb el retorn de la possessió de la unitat immobiliària a l'arrendador i en cap cas no pot superar les dotze mensualitats.

e) En cas que l'arrendador, mitjançant el corresponent procediment judicial, obtingui el rescabalament de les mensualitats impagades, ha de retornar l'import satisfet pel Comú en virtut del present programa d'ajut.

f) En tot cas, el Comú d'Encamp queda habilitat a subrogar-se en la posició de l'arrendador i reclamar judicialment a l'arrendatari els imports satisfets en concepte de mensualitats impagades.

4. Ajut excepcional:

Es pot concedir una prestació econòmica per un ajut al lloguer, d'un màxim de sis mensualitats, de manera excepcional, a les persones que es troben en algun dels supòsits no previstos en l'article 2 d'aquesta ordinació, sempre que es consideri que existeix una situació sobrevinguda o una situació greu de necessitat per motius de salut amb la justificació mitjançant un certificat mèdic del metge especialista referent, o bé per motius d'exclusió social amb un informe previ dels serveis socials. S'entén per exclusió social totes aquelles

Dipòsit legal: AND.2-2015

situacions que no permeten a una persona o família accedir a certs recursos o serveis amb normalitat, per un problema econòmic o de caràcter social.

5. L'atorgament de les prestacions econòmiques que es descriuen en aquest article està supeditat a l'existència de crèdits pressupostaris, amb aquesta destinació, dins del pressupost del Comú d'Encamp.

Capítol segon. Regulació de les prestacions d'ajut a l'habitatge i accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer

Article 3. *Beneficiaris*

1. Poden ser beneficiàries de les prestacions i els ajuts previstos en aquesta Ordinació les persones individuals i les unitats de convivència que es trobin en alguna de les situacions de necessitat previstes en l'Ordinació.

2. Es considera unitat de convivència la unitat familiar formada per persones que conviuen en un mateix domicili.

3. Poden ser beneficiaris de les prestacions previstes en aquesta Ordinació els propietaris d'habitatge de lloguer a preu regulat que estiguin degudament inscrits en el programa.

Article 4. *Requisits per a la concessió de la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer*

1. Per accedir a la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i a l'ajut excepcional, s'han de complir els requisits següents:

a) Ser andorrà o titular d'un permís de residència d'immigració.

b) Tenir la residència legal, ininterrompuda i efectiva a la parròquia d'Encamp i acreditar un mínim d'un any de residència anterior a la presentació de la sol·licitud.

c) Ser menor d'edat legalment emancipat o tenir menys de 21 anys o més de 31 anys, inclosos, per a la prestació econòmica de l'ajut a l'habitatge.

d) Que el bé immoble sigui l'habitatge habitual i permanent del sol·licitant.

e) L'habitatge ha d'estar ubicat a la parròquia d'Encamp, ha de tenir cèdula d'habitabilitat i ha d'estar degudament inscrit al Registre del Cadastre de la parròquia.

f) No disposar de recursos econòmics suficients d'acord amb els barems previstos en l'annex I.

2. Per accedir a la borsa intergeneracional, s'han de complir els requisits següents:

a) Ser andorrà o titular d'un permís de residència d'immigració.

b) Tenir la residència legal, ininterrompuda i efectiva a la parròquia d'Encamp i acreditar un mínim d'un any de residència anterior a la presentació de la sol·licitud.

c) Que el bé immoble sigui l'habitatge habitual i permanent d'ambdues parts.

d) L'habitatge ha d'estar ubicat a la parròquia d'Encamp, ha de tenir cèdula d'habitabilitat i ha d'estar degudament inscrit al Registre del Cadastre de la parròquia.

3. Per accedir al programa de propietaris d'un habitatge de lloguer a preu regulat, s'han de complir els requisits següents:

a) Ser andorrà o titular d'un permís de residència d'immigració.

b) El preu ha de ser coincident amb els preus de lloguer assequibles estipulats pel Govern d'Andorra per al parc públic d'habitatge, establert en la normativa que sigui vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

c) S'ha d'haver formalitzat una denúncia per impagament del lloguer posteriorment a la publicació d'aquesta ordinació i estar inscrit en el programa en un període de 6 mesos posterior a la signatura del contracte.

Dipòsit legal: AND.2-2015

d) L'habitatge ha d'estar ubicat a la parròquia d'Encamp, ha de tenir cèdula d'habitabilitat vigent i ha d'estar degudament inscrit al Registre del Cadastre de la parròquia.

Article 5. *Drets i obligacions dels beneficiaris*

1. Els beneficiaris tenen dret a:

a) Rebre informació sobre l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer facilitada pel departament encarregat dels serveis socials.

b) La protecció de la seva intimitat i de la confidencialitat de les seves dades i les de les seves famílies, d'acord amb el que s'estableix a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

2. Els beneficiaris s'han d'acollir als requeriments següents:

a) Col·laborar amb el personal del departament encarregat que intervé en el procés de valoració i seguiment de la prestació.

b) Facilitar la informació i la documentació que el Comú d'Encamp requereixi per tal de fer el control.

Així mateix, per als casos de la prestació econòmica de l'ajut a l'habitatge de lloguer:

a) L'atorgament de la prestació econòmica per l'ajut a l'habitatge de lloguer suposa acceptar el compliment de les condicions establertes pel Comú d'Encamp.

b) Aquest nou habitatge en cap concepte pot ser sotsarrendat o comercialitzat.

Capítol tercer. Procediment per atorgar la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer

Article 6. *Sol·licituds*

1. Sol·licitud per a la prestació econòmica de l'ajut a l'habitatge de lloguer i l'ajut excepcional:

1.1. La sol·licitud de la prestació es pot obtenir al Servei de Tràmits, al departament encarregat dels serveis socials o a la Seu Electrònica del Comú d'Encamp.

1.2. Pot sol·licitar la prestació la persona beneficiària que la sol·licita o, si escau, el seu representant legal.

1.3. El sol·licitant ha de presentar la sol·licitud omplerta i signada al departament encarregat dels serveis socials.

1.4. La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:

a) Passaport o document d'identitat.

b) Permís de residència en vigor, en cas de no tenir nacionalitat andorrana.

c) Document acreditatiu del representant legal, si escau.

d) Document de consentiment de verificació de dades.

e) Extracte bancari dels darrers dotze mesos i posició bancària de totes les entitats bancàries on la persona sol·licitant i els membres de la unitat de convivència tinguin compte, així com el certificat de no tenir cap compte de la resta d'entitats bancàries.

f) Extracte de punts de la CASS dels darrers dotze mesos anteriors a la sol·licitud.

g) Targeta on consti el número de compte IBAN del tercer.

h) Declaració jurada de no rebre altres ingressos que els declarats, que les dades declarades són certes i veraces, i que la persona que declara no és titular de cap habitatge en plena propietat de domini o en propietat indivisa, ni dret real d'ús sobre el mateix habitatge.

Dipòsit legal: AND.2-2015

i) Qualsevol altre document que es requereixi des del departament encarregat dels serveis socials, de forma motivada, per resoldre la sol·licitud.

2. Sol·licitud per accedir a la borsa d'habitatge intergeneracional:

a) Superar una entrevista amb els tècnics del departament encarregat d'afers socials i gent gran.

b) Passaport o document d'identitat.

c) Permís de residència en vigor, en cas de no tenir nacionalitat andorrana.

d) Document acreditatiu del representant legal, si escau.

e) Aportar el certificat d'antecedents penals.

f) Document acreditatiu de compromís de convivència entre ambdues parts.

g) Targeta on consti el número de compte IBAN d'ambdues parts.

h) Qualsevol altre document que es requereixi des del departament encarregat dels serveis socials, de forma motivada, per resoldre la sol·licitud.

3. Sol·licitud per accedir al programa de propietaris a preu regulat:

a) Passaport o document d'identitat.

b) Permís de residència en vigor, en cas de no tenir nacionalitat andorrana.

c) Document acreditatiu del representant legal, si escau.

d) Qualsevol altre document que es requereixi des del departament encarregat dels serveis socials, de forma motivada, per resoldre la sol·licitud.

Article 7. *Valoració de la prestació o acció i potestat de comprovació de les dades*

1. Els serveis socials del Comú d'Encamp valoren i verifiquen la documentació presentada de conformitat amb els requisits establerts en aquesta Ordinació.

2. La falsedat o l'ocultació d'informació en les dades comporta la revocació de la prestació i el reintegrament de l'import de la mateixa prestació.

3. Així mateix, una vegada atorgada favorablement, el departament encarregat dels serveis socials efectua un seguiment de la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer i, en cas d'incidències rellevants, ho comunica a la comissió encarregada dels afers socials.

4. Els barems per atorgar la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge de lloguer o l'ajut excepcional són aprovats anyalment pel Comú d'Encamp en l'Ordinació de pressupost. (annex I)

5. Pel que fa a la residència del beneficiari a la parròquia, es valora mitjançant la comprovació de dades que consten al cens de població, si escau, i mitjançant demanda d'aportació de documentació complementària, com el contracte de lloguer i/o un altre document que acrediti la residència efectiva i permanent a la parròquia.

6. El nucli de convivència és verificat pel servei encarregat dels serveis socials mitjançant consulta al cens de població i amb la verificació del domicili.

Article 8. *Règim de compatibilitats*

L'obtenció de la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge de lloguer o l'ajut excepcional establerts en aquesta ordinació és incompatible amb altres ajuts atorgats amb la mateixa finalitat en el mateix període de temps, per organismes públics o privats, nacionals o estrangers.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 9. *Tramitació de l'expedient i proposta de resolució*
Una vegada registrada la sol·licitud i la documentació requerida, el personal del departament encarregat dels serveis socials, en un termini màxim d'un mes, ha de trametre l'informe i la proposta a la comissió encarregada dels serveis socials.

Article 10. *Resolució i notificació*
1. La comissió encarregada dels serveis socials tramet a la Junta de Govern la valoració de la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer amb la proposta de resolució corresponent, perquè decideixi respecte del seu de l'atorgament.

2. La resolució conté:

a) El nom del beneficiari.

b) La tipologia de l'ajut.

c) La modalitat de pagament de l'ajut.

d) Les condicions a les quals se sotmet l'atorgament.

3. La resolució s'ha de notificar a la persona interessada dins del termini màxim de dos mesos, comptats a partir de la data d'entrada de la sol·licitud al departament encarregat dels serveis socials o des del moment de l'aportació de les dades complementàries que se li exigeixin. La resolució ha de ser motivada i ha d'indicar que es pot interposar recurs per la via administrativa d'acord amb el que estableix el Codi de l'Administració vigent.

Article 11. *Extinció i suspensió de la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer*
1. La prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer s'extingeixen pels motius següents:

a) Quan es comprovi que la informació proporcionada ha estat alterada i no dona lloc a la prestació o acció.

b) Per omissió de comunicació d'alguna de les obligacions establertes en aquesta ordinació.

c) L'omissió o falsedat en els documents i dades lliurats als efectes d'acreditar els requisits.

2. La prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer poden ser suspeses quan la persona beneficiària no atengui de manera justificada els requeriments del Comú per comprovar el compliment dels requisits per ser beneficiària de la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer concedides.

En aquest cas, el Comú notifica per escrit aquesta suspensió i atorga un termini de deu dies hàbils als efectes que es compleixi el requeriment i/o es facin les al·legacions que es considerin oportunes. Transcorregut el termini indicat, el Comú pot resoldre de forma motivada l'extinció de la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer.

Els perceptors de la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer o els membres de la unitat familiar o de convivència estan obligats a comunicar al Comú d'Encamp que s'ha produït alguna de les causes d'extinció o de suspensió indicades als apartats 1 i 2 d'aquest article, i han de reintegrar les quanties corresponents.

A proposta de la comissió encarregada dels serveis socials, la Junta de Govern decideix en relació amb l'extinció i la suspensió de la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge i les accions de millora per a l'augment d'oferta d'habitatge de lloguer atorgada i el reintegrament que correspongui, mitjançant una resolució motivada que és notificada a la persona beneficiària.

L'incompliment de les condicions imposades en la resolució de l'atorgament, així com el falsejament del motiu que origina la prestació social, comporta deixar-la sense efecte.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Disposició final

Aquesta Ordinació entra en vigor l'endemà de ser publicada al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 31 de gener del 2025

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015

Annex. Barems per a la prestació econòmica per a l'ajut a l'habitatge o l'ajut excepcional

Despeses mensuals de la unitat de convivència:

Lloguer pis	Preu de l'habitatge per al qual se sol·licita l'ajut
Manutenció (+50% a partir de la 2a persona)	363,73 € (181,87 €)
Telèfon	48,60 €
Llum	Càlcul mitjà 12 mesos
Calefacció	Consum real
Assegurances complementàries de la CASS, pis i vida	Preu real
Préstecs	Només es tindran en compte si són per motius de salut o per circumstàncies excepcionals
Altres	Despeses de salut en circumstàncies excepcionals

Ingressos mensuals de la unitat de convivència:

Rendes del treball i del capital
Pensions
Prestacions i ajudes d'altres institucions
Altres

Una vegada els serveis socials han calculat la diferència entre les despeses i els ingressos de la unitat de convivència, amb el saldo resultant i tenint en compte la diferència econòmica, així com la posició global bancària, s'apliquen els barems definits segons les modalitats següents:

Modalitat 1: Habitatge d'1 habitació i unitat de convivència d'un o dos membres fins a un màxim de 1.200 € de lloguer. Per ser beneficiari de l'ajut a l'habitatge la posició global bancària del nucli de convivència ha de ser inferior a 5.000 € abans d'assumir qualsevol despesa relacionada amb el nou habitatge.

Saldo	Resolució
De 0 € 1.000 €	Favorable
Superior a 1.000 €	Desfavorable

Modalitat 2: Habitatge de 2 habitacions i unitat de convivència de dos a quatre membres fins a un màxim de 1.500 € de lloguer. Per ser beneficiari de l'ajut a l'habitatge la posició global bancària del nucli de convivència ha de ser inferior a 7.000 € abans d'assumir qualsevol despesa relacionada amb el nou habitatge.

Saldo	Resolució
De 0 € 1.500 €	Favorable
Superior a 1.500 €	Desfavorable

Modalitat 3: Habitatge de 3 habitacions i unitat de convivència a partir de 4 membres fins a un màxim de 1.800 € de lloguer. Per ser beneficiari de l'ajut a l'habitatge la posició global bancària del nucli de convivència ha de ser inferior a 9.000 € abans d'assumir qualsevol despesa relacionada amb el nou habitatge.

Saldo	Resolució
De 0 € 1.800 €	Favorable
Superior a 1.800 €	Desfavorable

Dipòsit legal: AND.2-2015